

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 411

El día viernes 16 de diciembre de 2022, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir, Arq. Mauro Paladino.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por las Mayorías, Concejal Carla Livelli.

Concejal por las Minorías, Ausente.

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna. **Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT:** Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes: Sr. Oscar Sequeira.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración Actas N 409 y 410.
- Nota Colegio de Arquitectos.
- Nota CEPIA.
- Nota Obras Privadas.
- AIA's.
- Brindis Fin de Año 2022.

Comienza la sesión a las 9:20 horas, en primer lugar se ponen a consideración las actas N 409 y N 410.

Acta N 409.

ADARSA: aprueba.

CEPIA: aprueba.

Colegio de Ingenieros: aprueba.

Colegio de Arquitectos: aprueba.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: ausente.

Asociación Inmobiliaria: aprueba.

Concejal por las Mayorías: aprueba.

Concejal por las minorías: ausente.

Dirección de Obras Privadas: aprueba.

Dirección de Infraestructura Urbana: aprueba.

- El Acta N 409 se aprueba por unanimidad de los presentes. Se corrige lo solicitado por Liliana Bina, sobre el castillo Garlot en donde dice, que ella no está de acuerdo en viviendas cada 1000 metros, en realidad ella había expresado que si estaba de acuerdo que haya viviendas cada 1000 metros.

- El Acta N 410 pasa a consideración para la próxima plenaria.

Próximo tema: Nota Colegio de Arquitectos.

Marcelo Celoir dice que en el Colegio de Arquitectos asumió una nueva comisión, se está armando una forma de debatir sobre los temas del CPUA, entre tantos otros temas que tiene la comisión. Pedían tiempo creyendo que se necesitaba una resolución en los temas del AIA's y de Compensación, como para estudiar los temas con mayor detenimiento. Si bien para las AIA's llegaron a analizarlo de

alguna manera, pidieron especialmente que para compensación que no se votara. Solicitan que los representantes se abstengan de votar en estos temas.

Sergio Reyna dice que el Arq. Cocordano estuvo en la UT y dijo que el CA acordaba sobre las AIA's.

Próximo Tema: Nota de CEPIA

Marcelo Celoir dice que CEPIA envió una nota, solicitando que los inicios de obra sobre las torres, particularmente fueran derogados.

Ana Margonari dice que la idea es que no sigan apareciendo edificios anteriores al 2012, tendría que haber una fecha límite.

Marcelo Celoir dice que la normativa vigente no lo especifica, y no está contemplado.

Alberto Verdinelli dice que hay tres ciudades en Argentina que tiene plazos para obras que no se empezaron o están paralizadas. Una es Rosario que tiene un plazo de tres años. CABA también establece tres años. Como también Mar del Plata que es la que le pareció la más interesante que si bien establece un plazo mayor, cree que son cinco años, que a su vez tiene todo un protocolo desarrollado e incorporado al Código de Edificación. Estos tres casos los puede profundizar y tener un documento para ver entre todos.

Liliana Bina dice que está de acuerdo con lo que dice Alberto Verdinelli, lo que ha pasado en Villa Carlos Paz ha sido totalmente especulativo. CEPIA es claro en el pedido, sería suspender las torres que no se hicieron. Y las que están en marcha hay que ver bien. Cree que hay que tomar una medida drástica y no ser ambiguo.

Javier Isola dice que la Ordenanza N°4021 en cuanto a infraestructura es muy precisa y se podría hacer algo similar para las construcciones. La Ord. 4021 pide para obras de infraestructuras, un plan de curva de avance e inversión, que es muy específica que hay que cumplir. Si se adoptan esos artículos es muy sencillo de cumplir.

- Se debate.

Alberto Verdinelli dice que se necesita tener una norma que establezca plazos al inicio y a la terminación. Así se hayan aprobado antes del 2012 o posteriormente lo peor que le puede pasar a una ciudad es tener una obra paralizada por las causas que sean. El iría primero al aspecto general, después si esa norma se puede aplicar a las que están aprobadas antes del 2012 o no se pueden aplicar es otra cuestión más puntual. Le parece que hay que retomar la idea de Javier Isola, que así como para las infraestructuras hay una serie de exigencias que garantizan que lo que se inicie, se termine, le parece que en aquellas obras que tienen un impacto urbano cree que no estaría demás tener en el Código de Edificación establecido mecanismo con plazos, con inspecciones parciales. Por este motivo él va a tratar de hacer un resumen con lo de CABA, Rosario y Mar del Plata. Además de los plazos que establecen, hay un mecanismo de auditoria o de control de ese tipo de obras que tienen impacto urbano. Después si esa norma se puede introducir y el CR aprobar se aplicaría a los expedientes de torres. Comparte con la postura de Liliana Bina cuando dice que no es un problema del Municipio y el propietario, desarrollista que se sienta afectado puede recurrir a la justicia.

Laura Colladon dice que a la investigación que hizo Alberto Verdinelli ella le agregaría lo que se dijo en el CUPA al respecto, tiempo atrás. Porque el tema ya se había tratado en plenaria.

Mario Macagno dice que el tema es algo específico, lo de las torres pasaron 10 años. Si se pregunta cuantos proyectos serán los que están aprobados y van a

empezar en cualquier momento, todos los años la respuesta es la misma, “cuatro o cinco”. Entonces lo que se está pidiendo es que deroguen los proyectos aprobados en el año 2011 y 2012 porque ya pasaron 10 años.

Liliana Bina dice que CEPIA, trajo un tema que tiene que ser prioritario en la agenda del año 2023.

Marcelo Celoir dice que si se tuvo una normativa vigente que lo permitió, no se le puede decir hoy, al que ya presentó un inicio de obras hace ya cuatro años, y que va poniendo un ladrillo por mes, decirle el plazo es de cuatro años, porque no hubo una norma en el momento. Pero si se hace un paso intermedio y decir de ahora en más va a ser así y de aquí para atrás se tiene un plazo para regularizar, presentando un plan de avance de obra, haciendo una propuesta de cómo se va a iniciar. El fundamento sería que es porque hay una herida en la ciudad que tiene que ser subsanada. No sabe si legalmente va a traer problema. En Córdoba cuando hay cambio de normativa, hay un plazo para adecuarse.

Laura Colladon dice que lo que expresa Marcelo Celoir es a nivel personal, a ella le gustaría saber qué es lo que opina el Colegio de Arquitectos.

Marcelo Celoir dice que se va a plantear en el Colegio de Arquitectos, porque es una nota que se ingresó sobre hora. En el Colegio de Arquitectos no se pudo tratar todavía.

Javier Isola dice que para la infraestructura el Código de Edificación fija tres etapas, preliminar, provisoria y definitiva, cada una de ellas tienen que estar garantizadas hasta con dinero. Se garantiza con pólizas de seguro de caución. Habría que trasladarla a las construcciones porque es muy eficiente.

Marcelo Celoir dice que le parece interesante, la póliza de caución es un punto que no tuvieron en cuenta.

Javier Isola solicita una moción de orden para cerrar el tema.

Mario Macagno dice que él escuchó en plenaria, que en aquellos proyectos en que se iniciaba la obra y que por algún motivo no se podía seguir, mantenía su proyecto aprobado, pero nunca se fijó un plazo. Pasaron 10 años y cree que es suficiente que no sigan construyendo edificios con lo cual gran parte de la ciudad no está de acuerdo con ellos. En esas excavaciones se puede hacer un edificio que hoy está aprobado, planta baja, tres plantas y amenities.

Martina Casesi dice que algunos construyeron una loza y primer piso y también están paralizados.

Laura Colladon reitera la moción de orden de cerrar el tema y pregunta si el CR trabaja en enero.

Marcelo Celoir dice que el CR tiene dos sesiones en enero y dos sesiones en febrero.

Laura Colladon dice que entonces se puede hacer como un documento con lo que se ha avanzado en la ciudad de Córdoba y ver si se puede saber cuáles son las torres y en qué estado están. Con todo ese material que se trabaje la próxima plenaria.

- Se solicita que se vote la moción de orden de cerrar el tema. Que se trate en la Ut y que se socialice a las instituciones para que hagan su aporte.

- Se aprueba la moción de orden por unanimidad de los presentes.

Laura Colladon dice que ADARSA apoya la propuesta de CEPIA.

Marcelo Celoria dice que abiertamente no puede apoyar nada, pero lo van a tratar en el CA. Propone realizar una sesión extraordinaria en 13 de enero 2023 y una reunión de UT en miércoles anterior, 11 de enero 2023.

- Se acuerda por unanimidad que se realice una reunión de UT el 11 de enero 2023 y una reunión plenaria extraordinaria el 13 de enero 2023.

Ana Margonari le pregunta a Marcelo Celoria si el CA va a tener alguna postura para el 13 de enero.

Liliana Bina dice que hay que remitirse al reglamento, no hay que confundir las cosas, el Colegio de Arquitectos dice que ellos no van a votar, pero si hay que resolver de urgencia, se cierra el tema. Se va a hacer una nueva reunión pero si el CA no tiene nada resuelto, que no se presenten. El reglamento no permite abstenerse.

Carla Livelli dice que el CA tendrá que ver para adentro, quien vota y quien no vota, en que circunstancia, leer el reglamento que las abstenciones no están permitidas. Cuando se dio la discusión de la abstención de los concejales, todos estuvieron de acuerdo de que las Instituciones no se abstenían. Los Concejales tienen otra instancia de votación. Sobre el tema de la abstención de Marcelo Celoria dice que a lo mejor que esté presente habría que evaluarlo. No es animo de tener problema con alguna Institución, pero hay que leer el reglamento, la abstención no es válida, la nota del CA, no tiene que mencionar la abstención. Y a los problemas del CA tiene que arreglarlo para adentro, el CPUA después vera como sigue. En el CR tampoco se pueden abstener de votar, tiene que ser un voto afirmativo o negativo.

Marcelo Celoria solicita a Miriam Birchmeyer que envíe el reglamento del CPUA al CA.

Próximo tema: Nota de Obras Privadas.

Marcelo Celoria dice que es sobre el loteo Finamba En barrio Las Ensenadas. Se lee la nota ingresada.

Villa Carlos Paz, 14 de diciembre de 2022

DE: Dirección de Obras Privadas y Catastro
A C.P.U.A

De mi Consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a este Concejo con el fin de remitir para su tratamiento y obtener un dictamen favorable sobre el loteo FINAMBA, ubicado en Av. Costanera Perito Moreno en B° Las Ensenadas, cuya superficie destinada a ensanchar la traza de la costanera; se propondría un cambio de destino de los espacios verdes y/o espacios para equipamiento social comunitario a ceder. Para que dicha superficie sea parte del 10% que exige el artículo 2.3.4 de la Ordenanza 4021, en vez de llevar adelante la ordenanza expropiatoria Sin otro particular, saludo Atte.

Sergio Reyna dice que a la nota él la ingresó el miércoles 14 de diciembre, estaban en reunión de la UT. Muchos de los que estuvieron en la reunión pudieron conocer el tema, porque él lo explicó. Es un loteo que ya tiene zonificación, y ha tenido un proceso de expropiación sobre la costanera, una fracción de 5000 metros cuya expropiación no se terminó, entonces medianamente y en común acuerdo entre el Municipio y el propietario que estaría de acuerdo de ceder esa fracción, no se realizaría el proceso de expropiación y cambiar el destino a que esa fracción pase a ser parte un porcentaje de lo que se pide, el 10% para espacios verdes, 10 % para equipamiento público. Es necesario un dictamen en apoyo de parte de CPUA.

- Se debate.

Liliana Bina dice que en la reunión extraordinaria, se ponga este tema para decidir y que para esa reunión se traiga una visión. Que la nota se socialice con todas las Instituciones.

- Se debate.

- Se solicita a Javier Isola que no participe del debate por ser parte del proyecto.

Marcelo Celoir dice que lo que se necesita es darle un marco de formalidad, solicita que se vote si se aprueba o no la nota. En caso de aprobar se trata en la plenaria extraordinaria.

Alberto Verdinelli dice que la clave del pedido que está haciendo Obras Privadas es para transformar lo que se planteaba para expropiar pasa a ser una cesión, todo lo otro se puede ver.

- Se retira Javier Isola.

- Se somete a votación la nota, para que pase a la Ut para su tratamiento, para luego ser cerrada en plenaria extraordinaria.

- Se aprueba por unanimidad de los presentes que pase a la UT.

- Ingresa nuevamente Javier Isola a la plenaria.

Próximo tema: AIA's

Marcelo Celoir dice que si bien ya estaba el borrador del proyecto de ordenanza, estuvo el debate sobre las viviendas que evitó que se pudiera cerrar. Porque al permitir viviendas como en el caso de Garlot, una unidad cada 1000 metros se presenta una disyuntiva porque no se permiten subdivisiones y también era la idea de no generar calles internas. Había que ver de qué manera se podía implementar sin tener una contradicción.

Liliana Bina dice que también pasa en Los Sacramentinos, si se agrega viviendas cada mil metros, sin una aclaración, si ingresa un proyecto, entonces no habría nada que concertar. Habría que poner una vivienda cada 1000 metros y referenciar que de todos modos está sujeto a concertación. También está el tema de hotelería que no está de acuerdo ADARSA.

Laura Colladon dice que ADARSA envió una nota que se socializó con toda la plenaria con comentarios.

- Se adjunta nota.

CONSIDERACIONES A CERCA DEL PROYECTO DE ORDENANZA SOBRE REGULACION DE LAS AIAyP

- ✓ Completar para cada AIAyP su denominación y superficie.
- ✓ Solo el AIAy P Castillo Zarate tiene menos de 2ha.
- ✓ En los CONSIDERANDOS se indica la necesidad de normar sobre lotes mayores a 2ha, como introducción a presentar el AIA7. ¿Se verificó la existencia de otros sitios en las mismas condiciones?
- ✓ Ver en qué caso es necesario el estudio de impacto ambiental para presentar a la provincia
- ✓ Para todas las AIAyP, en ítem Uso del Suelo Prohibido, incorporar al final "todo otro uso no contemplado en el presente ítem" (para asegurarnos)

- ✓ Porque se indica que está sujeto al proceso de concertación sólo el ítem de Uso del suelo condicionado?? . Todo el proyecto debe ser concertado.
- ✓ No acordamos con permitir Hotelería, cualquiera sea su modalidad para todas las AIAP.
- ✓ No acordamos con permitir vivienda individual y/o colectiva para todas las AIAP. Salvo las necesarias para el funcionamiento del Área. Serán proporcionales a la superficie de cada AIAP. Así: 4 unidades para AIAP1, 3 para AIAP2, 2 para AIAP4 y 1 para cada una de las restantes.
- ✓ El AIAP2:
 - Los Sacramentinos, puede integrar un corredor biológico desde la zona de canteras de Camiare hasta el Río San Antonio, en ambas márgenes y proseguir por la calle Ushuaia que bordea un Arroyo sin nombre.
 - Quedarían, 4 parque o espacios verdes importantes en la zona oeste y sur de la ciudad: Estancia La Quinta, Los Sacramentinos, Sol y Río y El Pantanillo.
 - Esta AIA y P, se divide en dos partes, separadas por la Av. Perón. Quedan dos zonas bien diferenciadas Este (E) y Oeste (O). La zona O, con frente a la Costanera sobre Río San Antonio y la zona E con frente a la Avda. Cárcano. La zona E a su vez presenta dos tipos de ocupación: Camping Bahía del Gitano y Corralón de autos. Es en esta zona E que acordamos incluir como uso de suelo condicionado a Industrial Inocua.

En relación al Artículo 3. *MODIFICAR el Artículo 4.1.12.2 en el inciso 4.1.12.2.1., porque no se hace intervenir al CUPA y al CR?*

- Se debate.

Laura Colladon dice que ADARSA no está de acuerdo ni con viviendas, ni con hoteles en ningún lado. Los castillos pueden tener un montón de usos que no sea vivienda. Lo único que pone vivienda son las necesarias para el mantenimiento del predio en todas las áreas.

Marcelo Celoir dice que hay un tema que puede llegar a ser una divergencia, de que cuando no está permitidas las subdivisiones por fraccionamiento, si el Municipio pide el 20 % obviamente tiene que estar la puerta abierta como para fraccionar esa parte. Puede haber una contradicción en eso.

- Se debate.

Laura Colladon dice que lo que faltó en los comentarios que presentó ADARSA , es que se coincide en que para Los Sacramentinos, se agregue uso permitidos el tema del camping o glamping, que si bien está prohibido por COM, se podría hacer como en la Bahía del Gitano.

Marcelo Celoir dice que el camping en Los Sacramentinos ya está concertado y se permitió.

- Se debate.

Javier Isola dice que desde el Colegio de Ingenieros se va a proponer a todas las AIA's que el volcamiento de aguas negras se trate con cámaras estancas o que vayan a la red.

Marcelo Celoir dice que como dijo Liliana Bina habría que admitir para estos casos en conjunto inmobiliario, de forma regulada.

Laura Colladon dice que se había quedado de ver bien como adaptar normas, que ya están dentro de la Ord 4021 que podrían servir como reemplazo del conjunto inmobiliario.

Marcelo Celoir dice que la ventaja que tiene el conjunto inmobiliario, es que si se tiene un bolsón de tierra se hace una subdivisión interna, PH con una calle interna, si se presenta el proyecto con una subdivisión en PH tiene que estar hasta lo último construido para poder escriturar, en cambio con el conjunto inmobiliario, se

puede hacer uno el PH y la calle es interna. La diferencia con el country es la escala.

- Se debate.
- El tema vuelve para su tratamiento a la Ut.

Próximo tema: Brindis Fin de Año 2022

Se realiza el brindis de fin de año, se le entrega los presentes a las Instituciones en agradecimiento a la dedicación y participación activa en el CPUA.

- Se da por finalizada la reunión a las 12:32 horas.